

K. br. 42/20

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U BIJELOM POLJU, sudija Radomir Kljajević, uz učešće samostalnog referenta zapisničara Draginje Bošković, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog M.D. iz B.P., zbog krivičnog djela nehatno lišenje života iz čl.148 Krivičnog zakonika Crne Gore, rješavajući po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, KT. br. 58/20 od 05.03. 2020. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa, u prisustvu državne tužiteljke u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju Tanje Nišavić, okrivljenog M.D. i predstavnika oštećene porodice sada pok.S.J., oca Ž.J., dana 10.09. 2020. godine je donio, a dana 11.09.2020.godine, javno objavio,

P R E S U D U

Okrivljeni M.D. (JMB), od oca M. i majke D., rođene J., rođen godine u B. P., sa prebivalištem u B. P., državljanin Crne Gore, pismen, završio SSS, oženjen, otac dvoje djece, radnika, srednjeg imovnog stanja, neosuđivan, nalazio se u pritvoru od 08.12.2019.godine do 06.03.2020.godine.

K R I V J E

Zato što je:

-Dana 08.12.2019.godine, oko 14:00 h, u šumi u mjestu G., Opština B.P., svjestan da svojom radnjom može izvršiti krivično djelo, ali je olako držao da do toga neće doći, iz nehata lišio života oštećenog S.J., na način

što ga je prilikom lova divljači, iz lovačke puške marke "F....", kalibramm, fabričkog broja, sa udaljenosti od oko 20m, ispalio jedan projektil u pravcu gustog rastinja i visoke paprati koje se pomjeralo zbog čega je bio u uvjerenju da se iza istog nalazi divlja svinja, a da se sa dovoljnom pažnjom nije uvjerio u to, iako se u lovu nalazio zajedno sa oštećenim, koji projektil je pogodio oštećenog koji se nalazio u rastinju u momentu kada je bio u povijenom položaju, glavom i trupom savijenim nadolje, kojom prilikom mu je nanio teške tjelesne povrede opasne po život u vidu strijelne rane - ustreline glave, čiji je smjer kanala odozgo strmo nadolje s lijeva u desno, od naprijed unazad, strijelne rane ustreline grudnog koša, čiji je smjer kanala odozgo strmo nadolje s desna ulijevo od naprijed unazad, strijelnu ranu - prostrelinu desne butine čiji je smjer kanala odozgo nadolje s lijeva u desno od naprijed unazad i dva strijelna okrznuća u predjelu desne pazušne jame, usled kojih povreda je kod oštećenog nastupila smrt,

-čime je izvršio krivično djelo nehatno lišenje života iz čl. 148 Krivičnog zakonika Crne Gore,

-pa ga sud, primjenom citiranih zakonskih propisa, te čl. 2, 4, 5, 13, 15, 32 i 36, 42 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZ CG) i čl. 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore (ZKP CG),

OSUĐUJE

Na kaznu zatvora od 6 (šest) mjeseci, u koju kaznu mu se ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru, od 08. 12. 2019. godine do 06. 03. 2020. godine.

Shodno čl. 75 st. 2 Krivičnog zakonika, okrivljenom se izriče mjera bezbjednosti trajnog oduzimanja predmeta i to: lovačke puške marke "F....", kalibra ... mm, fabričkog broja

Okrivljeni se obavezuje da ovom sudu na ime paušala plati iznos od 50,00€, kao i da na ime ostalih troškova postupka plati iznos od 2.605,00 €, koje iznose će uplatiti na račun Budžeta Crne Gore broj: 832-151-35, u roku od 15 dana, po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, s tim što je dokaz o uplati, dužan dostaviti krivičnoj pisarnici ovog suda.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Kt. br. 58/20 od 05. 03. 2020. godine, okrivljenom M.u D.u, stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela nehatno lišenje života iz čl.148 Krivičnog

Glavni pretres je održan i zaključen u prisustvu državne tužiteljke u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju Tanje Nišavić, okrivljenog M.D. i predstavnika oštećene porodice sada pok.S.J., oca Ž.J..

Državna tužiteljka u završnoj riječi je izjavila, da ostaje u svemu pri podnijetom optužnom predlogu protiv okrivljenog D.M.. Naime, odbrana okrivljenog predstavlja priznanje izvršenja krivičnog djela, a da je izvršio predmetno krivično djelo nesporno proizilazi iz svih izvedenih dokaza, tj. iskaza saslušanih svjedoka, izvršenih vještačenja, te pisanih dokaza. Kako su se u njegovim radnjama stekli svi elementi bića krivičnog djela za koje je optužen, to je predložila sudu da okrivljenog oglasi krivim i da ga osudi na kaznu po zakonu. Takođe, predložila je i da se na osnovu čl. 75 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenom izrekne mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta, tj. puške koja je korišćena prilikom izvršenja krivičnog djela.

Predstavnik oštećene porodice sada pok. J.S. - otac Ž.J. u završnoj riječi je izjavio da se u svoje ime i u ime porodice ne pridružuje krivičnom gonjenju protiv okrivljenog i da ne postavlja imovinsko-pravni zahtjev.

Okrivljeni M.D. u svojoj odbrani datoj tokom istražnog postupka u bitnom je naveo, da živi u naselju Lipnica u svojoj porodičnoj kući sa suprugom i dvoje maloljetno djece, koja imaju 11 i 8 godine, te da je zaposlen kao sekuriti u "Centurion NK Tim" iz N. i da radi na obezbjedenju "Prve banke" u B. P.. J.S. poznaje više od 20 godina. U kumovskim su vezama, tačnije njegov brat je krstio J.S.. Sa J.S. se druži i on je do prije 2 godine živio u B.P., a potom je odselio u P. Često je dolazio u B.P. jer ima kuću u Lj., kao i imanje i kuću u selu O.. Kada se vide u B. P., popiju piće, a uglavnom nedeljom idu u lov kada je lovna sezona. Lovna sezona počinje u prvoj nedjelji oktobra i traje do februara. Od kako se znaju idu u lov s tim što su sa njima išli i njegov brat M., zatim brat od tetke M. i M., sve u zavisnosti od toga ko je kada S., a dešavalo se da u lov idu samo S. i on. Posjeduje lovačku pušku dvocijevku, marke "L. F.", sačmaricu, italijanske proizvodnje. Posjeduje oružni list za ovu pušku a i član je lovačkog društva, organizacije B.P. i kao njihov član posjeduje dozvolu za lov i nošenje oružja. J. S. je takodje posjedovao lovačku pušku, ali nije mu poznato da li je imao oružni list, a zna da je imao člansku kartu kao član lovačkog društva u kojem je i on član.

U subotu popodne, tj. dana 07.12.2019.godine, telefonom se čuo sa J.S. koji je bio u Podgorici i dogovorili su se da u nedelju idu u lov. U subotu uveče ponovo su se čuli kada je S. došao u B.P. i dogovorili su se o detaljima odlaska u lov. U nedelju 08.12.2019.godine, ustao je oko 05,30 časova, spremio se da ide u lov i od kuće je krenuo u 06,00 časova. Obukao je duksericu, jaknu crne boje, pantalone crne boje i ponio je ranac u kojem se nalazila puška rasklopljena, redenik sa 25 metaka i britvica. Poveo je sa sobom lovačkog kera. Uzeo je vozilo svog brata marke "Audi" i istim se odvezao do kuće S. u O., koji je komšija J.S. i tu je ostavio vozilo. Zatim je uzeo ranac, izveo iz kola kera koga je vodio na povocu i pješke krenuo do mjesta gdje treba da se nadje sa J.S., takodje u O., gdje su se prethodno dogovorili. Dok je išao ka tom mjestu naišao je na dva lovca sa kerovima, koje lovce ne poznaje i došao je na mjesto gdje se nalazio S., koji je takodje sa sobom poveo svog kera. Tu su se pozdravili i on ga je pitao da li je uz put vidio konje koji su mu se pustili iz livade i on mu je rekao da je malo poviše vidio tri konja, pa je on otišao da ih uhvati a njemu je rekao da podje putem prema J. i da pusti kerove. To je bilo negdje oko 07,00 časova. Posle izvjesnog vremena čuli su se telefonom i S. ga je pitao da li se čuju kerovi, a on mu je odgovorio da se ne čuju. Nakon toga S. mu je rekao da se vrati do mjesta gdje su se našli i da odatle krenu put C.. S. je u medjuvremenu konje uhvatio i svezao ih. J. S. je na sebi imao

pantalone maslinasto zelene i sive boje i jaknu tamniju, ali ne zna koje boje. S. je imao kapu na glavi od jakne a on je imao kačket. J. S. je držao kapu na glavi a ponekad je i skidao sa glave. Oni su se, zatim, od tog mjesta uputili u pravcu C. i to kosom i na tom pravcu kao i u tom krugu nijesu ništa zapazili a kerovi su bili tu pored njih jer su se u međuvremenu vratili. Kako ništa nijesu vidjeli odlučili su da se vrate na mjesto gdje su se prvi put po dogovoru našli i da završe lov. Odatle su povelu dva konja, dok je trećeg već bio odveo komšija koji je vlasnik konja. Konje koji su S.ovo vlasništvo povelu su njegovoj kući u O.. U toj kući živi N.B. koga je J. S. angažovao da mu čuva stoku i da živi u kući. U kući se nalazio i S.B. iz L.J.. Tu su doručkovali, popili kafu i po nekoliko rakija i zadržali su se oko sat vremena, nakon čega su imali namjeru da se vrate kući. U međuvremenu došao je u kuću jedan njihov komšija kojeg ne poznaje. Pošto mu je poznato da u lov idu Š. od kojih, poznaje J. i D., pozvao je Š. J. da ga pita da li su u lovu iako jesu gdje, a poznato mu je da oni uglavnom idu u lov prema G. i L.. J. mu je rekao da nijesu našli nikakav trag i da je Š. D. otišao prema J. jer im je rečeno da tu ima neki trag od divlje svinje. Posle izvjesnog vremena dok su još sjedjeli kući S. je pozvao D. da ga pita ima li kakav trag i Š. D. mu je rekao da se čuje pas i da bi trebalo da se tu negdje nalazi divlja svinja. Tu su odlučili da ne idu kući već da ponovo krenu put J.. S.B. ih je njegovim vozilom prebacio do mjesta gdje je njegovo vozilo ostalo u O. kod S.ovog komšije S. i odatle su se uputili u pravcu gdje je Š. D. rekao da se čuju kerovi. Došli su do jedne raskrsnice i on je ostao na toj raskrsnici na "čekalici" za slučaj da kerovi pokrenu divlju svinju u njegovom pravcu da bi je ubio, a S. je nastavio dalje putem prema mjestu kako mu je Š. D. objasnio gdje se čuju kerovi. Nije čuo kerove jer je bio prilično udaljen od tog mjesta gdje su se oni nalazili. Zatim se sa J.S. čuo telefonom i S. mu je rekao da se pomjeri sa tog mjesta i da krene kuda je on otišao i da sačeka u jednoj dolini. Tu se zadržao izvjesno vrijeme, s tim da nije mogao tačno da odredi koliko, ali ništa nije čuo. Odatle se spustio na neki put i naišao na jednu raskrsnicu. Pošto nije znao kojim putem odatle da krene, pozvao je S.a koji mu je objasnio da krene putem desno. Krenuo je tim putem i spustio se do dalekovoda i tu je niska šuma u vidu rastinja i paprati, s tim što je kako se spuštao sa njegove lijeve strane to rastinje bilo gusto, dok je sa desne strane bilo redje. Put kojim se spuštao je prilično strm. Odatle se spustio, odnosno od mjesta gdje je dalekovod još oko 100 m i to uskim putem – šumskim i tu je stao. Tada je sa njegove desne strane čuo kera kako laje i po njegovoj procjeni je bio udaljen oko 15-20 m od njega. Kera nije vidio ali po lavežu je ocijenio da se kreće stranom. Vratio se prema dalekovodu i dolaskom do dalekovoda stao je. Čuo je kera da laje i to sa iste strane puta gdje ga je prethodno čuo. Tada je sa druge strane puta vidio kako se pomjera gusto rastinje na udaljenosti oko 20-tak metara od njega i zapazio je da se nešto tamno-crno pomjerilo. Mislio je da je to vepar –divlja svinja, podigao je pušku, usmerio u tom pravcu i ispalio metak. Rastinje je stalo nije se pomjeralo. Izvadio je metak iz druge cijevi a iz ispaljene cijevi je ispaao patron i ostao je na tom mjestu. Pošao je kroz to šiblje prema mjestu gdje je ispalio metak i tada je vidio S.a da leži, kao da je pao na desnu stranu, odnosno desnu bočnu stranu. Bacio je pušku, prišao do njega, zvao ga, drmao ga ali on nije davao znake života. Vidio mu je krv na zadnjem dijelu glave koja se slivala na kapu. Uzeo je svoj telefon i pozvao je dežurnu službu Uprave policije. Posle toga pozvao je Š. J. i njegovog brata M.a. Posle nekog vremena došli su Š. D. i J.. Još je neko dolazio ali ne zna ko jer je bio u šoku. Takođe, zna da su i medicinski radnici došli. Žao mu je što se ovo desilo i da može vratiti vrijeme sve bi promijenio. Bili su u tako dobrim odnosima, kao braća. Telefonom su se čuli svakodnevno ili svaki drugi dan. Konkretno prilike nije bio organizovan lov, već su njih dvojica sami odlučili i pošli u lov u nedelju 08.12.2019.godine. Municiju za lovačku pušku je koristio originalnu, što znači da je nije pravio. Koristio je municiju tj.brener koju je stavio u jednu cijev, a u drugu cijev je stavio patron sa krupnijom sačmom koja je namijenjena za lov na divlje svinje. Brener je takva municija koja se sastoji od lovačkog patrona u koji je umjesto sačme smješteno jedno lovačko zrno tupo zašiljeno, ili dva zrna okruglog oblika. Ne zna koji je brener stavio u cijev sa jednim ili dva zrna, niti zna koji metak je ispalio, ali misli da je ispalio metak sa sačmom.

Na glavnom pretresu priznao je izvršenje krivičnog djela i krivicu za isto i ponovio odbranu datu u istražnom postupku, s tim što je dodao da se kaje zbog ovog nesrećnog slučaja koji se desio i da može najradije bi

zamijenio uloge, tj. najradije bi da je on izgubio život, umjesto svog kuma sa kojim je bio i više od toga, tačnije bio mu je kao brat. Još jednom je pojasnio da nije namjerno učinio ovo krivično djelo, da se radi o velikoj nesreći sa kojom nije lako živjeti. Žao mu je i oštećene porodice i sve bi učinio da može promijeniti ovo što se desilo.

Radi utvrđivanja odlučnih činjenica i krivice okrivljenog, sud je u dokaznom postupku, na glavnom pretresu, izveo dokaze: saslušao predstavnike oštećene porodice sada pok. J.S. – oca J.S. i suprugu J. N. pročitao iskaze svjedoka Š. D.; Š. J.; Š.D.; D.N.; P.N.; P.M.; B.N.; B.S. i V. D.; pročitao izvještaj o balističkom vještačenju Forenzičkog centra u D.vgradu, broj 4791/19 od 24. 01. 2020. godine; pročitao izvještaj o balističkom vještačenju prisustva barutnih čestica, broj 4792/19 od 29. 01. 2020. godine; pročitao izvještaj o balističkom vještačenju prisustva GSR čestica, broj 4794/19, od 28. 01. 2020. godine; pročitao izvještaj o balističkom vještačenju broj 4790/19, od 27. 01. 2020. godine kao i dopunu izvještaja od 02. marta 2020. godine;

pročitao izvještaj Forenzičkog centra o trasološkom vještačenju, broj 4793/19 od 31. 01. 2020. godine; pročitao obdukcioni zapisnik sa nalazom i mišljenjem vještaka specijaliste sudske medicine dr N.R., pročitao nalaz i mišljenje istog vještaka; pročitao nalaz i mišljenje vještaka za telekomunikacije S.Š.; pročitao zapisnik o uviđaju sačinjen od strane državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu, Ktr. br. 531/19 od 08. 12. 2019. godine; pročitao potvrdu Uprave policije - CB B.P., o privremenom oduzimanju stvari od D.M., broj 240/2019 - 5593, od 08. 12. 2019. godine.

Predstavnik oštećene porodice sada pok. J.S., otac J. Ž., u svom iskazu datom u istražnom postupku naveo je da živi u Podgorici od 2000. godine sa svojom porodicom i to sa sinovima J. V. i S.om i kćerkom D., a nakon što su se sinovi oženili i sa snahama i njihovom djecom. Povremeno je dolazio u B.P. i u O. i to možda 2-3 puta godišnje. Inače do 2000. godine sa porodicom je živio u B. P., naselje Lj. i u selu O., a bio je zaposlen u preduzeću “Radnik” u B. P.. Njegov sin J. S. je kum bratu D.M.. Inače njegov sin S. je više vremena provodio u B. P., tačnije najprije je dvije godine i radio u B. P.a posle toga se sa familijom preselio u Podgoricu i zaposlio u preduzeće “Ledo” gdje je radio 2-3 godine a zatim kupio kamion i samostalno je radio kao autoprevoznik. Volio je B.P. i volio je selo O. tako da je često dolazio u selo. Dok je bio u B. P. bavio se lovom a S. se takodje bavio lovom zbog čega je dolazio u B.P., a imao je i društvo iz B.P. sa kojim je i išao u lov.

Dana 07.12.2019. godine njegov sin S. je negdje oko 14,00 h došao autom kući a sa njim je bio i njegov sin N.. Sjutra dan je šegao drva na njegovoj parceli i pošto mu se motorna testera istupila zbog nekog željeza u drvetu rekao je unuku da potraži “limu” da naoštiri šegu, pa kako on limu nije našao rekao mu je da pozove S.a i da pita gdje je. On ga je pozvao u 13,05 h, ali mu se S. nije javio i nakon toga pozvao ga je još dva puta. Nakon sat vremena od prvog poziva pozvao ga je mlađji sin telefonom i rekao “izgleda da je S. ranjen”. Oni su krenuli za B.P. i tek kad su bili uz Moraču javljeno im je da S. nije živ. Kasnije je saznao da je on odmah preminuo na licu mjesta. Došli su na Slijepač Most gdje se nalazio komandir policije i rekao im da ne idu dalje i da će za 10-15 minuta naići terensko vozilo u kojem je otpremljen S. na obdukciju u Podgoricu. Njegov sin nije koristio alkohol osim kada je sa društvom tada popije po neku čašicu rakije. S. je bio miran, vesele naravi, stalno nasmijan i nikada nije pravio neke probleme. Njemu je čovjek koji se nalazi na njihovom imanju i koji čuva stoku rekao da su tog dana njegov sin i D.M. bili u lovu i došli kući i tu su doručkovali i popili kafu i da je neko zvao telefonom S.a ili D.M. i rekao im da izadju jer idu divlje svinje i da ih presretnu. Rekao mu je da su nakon tog razgovora njih dvojica odmah otišli.

Na glavnom pretresu ponovio je odbranu koju je dao u istrazi i dodao da se kao predstavnik oštećene porodice, ne pridružuje krivičnom gonjenju protiv okrivljenog i da ne postavlja imovinsko-pravni zahtjev.

Svjedok J. N. je u svom iskazu datom u istražnom postupku navela je da se 1997. godine udala za J.S., sa kojim ima troje djece koja su sada starosti 21,19 i 14 godina. Živjeli su u B. P. u Lj. do 2010. godine, kada su se preselili u Podgoricu gdje žive u porodičnoj kući. Njen suprug J. S. je posjedovao kamion i radio je kao autoprevoznik. Poznaje D.M. odavno i misli da ga je upoznala nakon možda godinu dana od njene udaje za S.a. Od 2014. godine su u kumovskim odnosima sa bratom D.M., D. M.om, koji je krstio S.a i njihovu djecu. Dok su živjeli u B. P. njen suprug se družio sa D.M.om i M.om. Išli su jedni kod drugih kući, a to druženje se nastavilo i nakon njihovog preseljanja u Podgoricu. Njen suprug je često išao u B.P. i u selo O., dok je ona išla redje zbog posla. Kada je u Podgorici zna da su se čujali telefonom jer čuje kada njen suprug kaže “gdje si kume”, a nije pitala za detalje tih razgovora. D.M. i M.a je oslovljavao sa kume i bili su u dobrim odnosima. Njen suprug je išao u lov svake godine kada je lovna sezona i kroz priču nakon dolaska iz lova saznala bi da je u lovu bio sa kumovima a bilo je i još društva sa kim su išli u lov. Njen suprug nije koristio alkohol obzirom da je vozač i da ne smije da bude pod dejstvom alkohola. Jedino kada se nadje sa društvom popio bi ali ni tada nije pretjerano konzumirao alkohol. Suprug je često dolazio u B.P., naročito u zadnje vrijeme kada je kupio neku stoku na imanju u O.. Čula je da je kontaktirao sa kumovima ali je bila u velikim obavezama tako da nikada nijesam obraćala pažnju sa kim i šta je pričao. Ponavila je da je njen suprug volio da ide u B.P. i kad god je imao vremena išao je i imao je to društvo u B. P. što je njima poznato i dešavalo se da nekad iznenada ode u B.P. ,a da prethodno ne kaže, odnosno samo da kaže nekome od ukućana. Tako se desilo i zadnji put kad je pošao u B.P. rekao je najmladjem sinu da ide, a ona je bila na poslu. Što se tiče događaja u kojem je njen suprug izgubio život njoj ništa nije poznato jer nije bila prisutna. Nije bio nikada u sukobu sa D.M.om niti njegovim bratom i bili su u dobrim odnosima i družili su se.

Svjedok Š. D. u svom iskazu datom u istražnom postupku u bitnom je naveo da živi u naselju M. sa suprugom i četvoro djece. Poznaje D.M. i sada pokojnog J.S., s tim što D.M. poznaje duže vremena jer su njegov brat J. i M. brat M. koga zovu “Čelo” kumovi s tim što ne zna ko je koga od njih vjenčao. Češće je vidjao D.M., a J.S. nešto manje jer je on živio u Podgorici. Još od malih nogu išao je u lov . U lov je išao sa braćom, sa stricem, nekad i sa društvom i išao je u vrijeme kada je dozvoljen lov, a to je od oktobra do kraja februara, subotom i nedeljom. Sa D.M.om i S.om J.em nikada nije išao u lov tako što bi se prethodno dogovorili, a dešavalo se da se nadju u lovištu.

Dana 07. 12. 2019. godine, naveče, dogovorili su se njih šestorica i to njegov njegov brat Š. J., D.P. iz R., D. N., S.D., V. D. i on da sjutra dan, pošto je lovni dan idu u lov. Dana 08.12.2019. godine oko 06,30 h pošao je sa S.D.m njegovim vozilom marke “Golf” i u to vozilo pored opreme za lov smestili su i tri kera. Drugim vozilom su pošli N. D. i D. V. i to od njegove kuće i misli da su i oni u vozilo smjestili tri kera i trećim vozilom je u lov pošao njegov brat Š. J. i u vozilo smjestio jednog ili dva kera, s tim što je trebalo da se nadje sa D.P. i da sa njim njegovim vozilom ide u lov. S. i on su otišli putem ka C.. V. i D. su otišli put grada i onda da nastave prema G., gdje će prije Grančareva skrenuti u selo koje se zove “S.”. J. sa D. je otišao takodje prema G. ali u mjesto Skočigorina. Kada su došli do C. ostavili su vozilo i S. i on su otišli pravcem koji dijeli J. i O. u mjestu koje se zove “Bandera”. Tu su našli trag od divlje svinje. Kerove su vodili na povocu. Kerovi nisu reagovali na taj trag tako da nisu bili sigurni da li se radi o svježem tragu pa su nastavili dalje vodeći kerove. Nastavili su dalje, prošli kuću J.F. i sreli se sa braćom P. koji su već bili pustili svoje kerove u lovište. S. i on su došli u G. tačnije izmedju mjesta Č. i G.. Spustili su se na asfalt i D. V. ili N. D., nije siguran koji od njih dvojice su došli za njih po njihovom pozivu i odatle su otišli u Č. ka skretanju u mjesto S.. Tu su se njih šestorica skupili i doručkovali. Ne zna tačno koliko je bilo tada sati, pretpostavlja negdje oko 11,00 h. Dok su se nalazili na tom mjestu nekog od

njih je pozvao Ž.K. koji živi u naselju M. i koji je takodje bio u lovu, pa je rekao da ispod Ž. imaju tragovi od divljih svinja i pitao ih da li će otići tamo da proprate te tragove. Tada su V. i D. krenuli prema tom mjestu ispod Ž., a on i S. se vratili na onaj isti trag koji su prethodno vidjeli kod "bandere", a Š. J. i D.P. su ostali na tom mjestu i čekali su kako su se dogovorili, njihov poziv u vezi pronalaska tragova. S. i on su se nalazili na vrhu mjesta O. kada ga je pozvao njegov brat Š. J. i rekao mu da ga je zvao J. S. i da mu je rekao da je našao trag od svinje uz O.. Š. J. u je rekao da je to onaj isti trag koji su on i S. prethodno našli kod "Bandere". Vratili su se prema "Banderi", pustili su jednog kera s tim što su se S. i on razdvojili, pa je S. otišao putem koji vodi ka mjestu P. i poveo dva kera, a on je izašao kod "Bandere" i pustio kera da prati taj trag. Kad se nalazio kod "Bandere" i već pustio kera pozvao ga je J. S. i pitao ga je li frešak trag. On mu rekao da jeste i da je ker otišao da prati trag. Pitao ga je da li mogu da izadju on i D.M. da stanu na čeke, a to je mjesto gdje se po procjeni njih lovaca očekuje da može da naidje divlja svinja koju tjeraju kerovi. On je išao kosom vraćajući se prema kući J.F. da se nadje sa S.em a pomoću pratilica – čipova koji se ugradjuju u ogrlicu za praćenje kerova, pa je ta pratilica bila stavljena na njegovog kera i tako je znao da je njegov ker otišao put Ljubovide a mjesto se zove "R." i "G.". Došao je kod S.a i vozilom u kojem je on stavio dva kera su pošli putem ka mjestu P. i došli na put povrh škole gdje su se zaustavili. Na pratilici koju je imao pokazivalo mu je da ker stoji, a kada ker stoji to po njihovim procjenama znači da je pronašao svinju. Tada je ker bio od njih udaljen oko 700-800 m vazdušne linije preko nekog brda tako da nisu mogli da čuju lavež. S. je ostao kod vozila a on je pošao prema mjestu gdje mu je pokazivano da se nalazi ker. Kada se spustio do nekog potoka pozvao ga je njegov brat Š. J. i rekao mu da ga je zvao J. S. i kazao mu da čuje kera i da je siguran da je našao svinju. Nastavio je kretanje uz neku stranu i tada ga je pozvao J. S. i rekao mu isti što i njegovom bratu i pitao ga da li da pridje da pokrene svinju. J. S. mu je reako da se nalazi negdje povrh njegovog kera i da može doći do njega za nekih 10-15 minuta. Rekao je S.u da ne prilazi i da on i M.D. ostanu i da pokriju "sutragu", a što znači da je to čeka odatle je svinja došla. Rekao mu je da će pustiti kerove koji će istjerati divlju svinju. Pozvao je S.a i rekao mu da dovede dva kera koja su bila u autu i on je pošao prema njemu, a u međuvremenu je njega pozvao V. ili D., pošto su bili zajedno i pitao ga da oni dodju asfaltom do mjesta G. i da odatle puste svoje kerove. Rekao im je da dodju i da puste kerove i da oni pokriju čeke koje vode ka Ljubovidi. Zatim je obavijestio S.a da će V. i D. pustiti kerove, pa se S. vratio u P. na čeku i nije puštao kerove. Zna sigurno da su bila puštena četiri kera, a nije mu poznato da li su D.M. i J. S. pustili kerove niti uopšte da li su ih i povelu u lov. Kerovi su potjerali svinju koja je bježala u pravcu Ljubovide ka asfaltu. Naišla je na D. N. koji je bio na čeki i misli da je D. četiri puta pucao na nju i ubio je. Spustio se do mjesta gdje je ubijena svinja i tu se pored D.a nalazio i V.. Napomenuo je da su u ovo vrijeme P.i bili na čeki ka mjestu J.. Pozvao je P.e i J.S. i saopštio im da je divlja svinja ubijena i da mogu da napuste čeke i da dodju kod njih. Dodao je i da su ostala tri kera na ogrlici imali čipove koje je mogao i ako se nije radilo o njegovim kerovima da prati. Njegov ker je napustio mjesto gdje su se nalazili odnosno gdje je svinja ubijena i otišao prema šiblju gdje je svinja ležala i gdje je pronašao i počeo da laje. To mjesto je bilo udaljeno od njih oko 200 m uzbrdo. D. je otišao i kasnije mu je rekao da je pokušao da uhvati njegovog kera, ali da nije uspio. Ker je i dalje lajao i kretao se po tom šiblju ali on nije mogao da ispratim kretanje D.a, jer se na tom mjestu nalazi dalekovod ispod koga je rastinje visine preko 2 m i veoma je gusto jer list sa tog rastinja nije otpao. Ne zna koliko je vremena prošlo možda 10-15 minuta, on se nalazio kod ove ubijene svinje, kada je čuo pucanj koji je dolazio od mjesta gdje se čuo lavež kera i to malo u desno po njegovoj procjeni. Posle par minuta P. M. ga je pozvao i rekao mu da čuje neko kukanje i da se desila nesreća tj. da je neko nekog ubio ili povrijedio. Dva kera je ostavio dolje vezana kod mjesta gdje je ubijena svinja i krenuo je u pravcu odakle je čuo pucanj i došao do neke štale i zvao P.a da mu objasni gdje se to desilo. P. je strčao do njega kod te štale i oba su krenuli uz taj put i istrčali nekih 200 m. Sa njegove desne strane puta gledano iz pravca odakle je dolazio nalazilo se gusto šiblje odakle je čuo glas koji govori "ovdje sam D.". Nije mogao proći direktno kroz to šiblje pravo do tog mjesta nego je morao da se vrati nazad i nekako je prišao do tog mjesta. Tu se nalazio D.M. koji je klečao i naslonio se na S.a i kukao je i zapomagao. Nešto mu je M. rekao ali on od šoka nije mogao da se sjeti šta je kazao. Vidio je M.u pušku iznad S.ove glave koja je bila preklopljena i prazna a S.ova puška se nalazila ispod njegovih nogu. Na tom mjestu je sa njim došao P. M.. Tog dana on nije komunicirao sa D.M.om,

već je samo komunicirao sa J.S., kako je to naveo. Po telefonskom pozivu koji je njemu uputio P. misli da se ovaj događaj desio negdje oko 14, 00 h.

Svjedok Š. J. u svom iskazu u datom u istražnom postupku u bitnom je naveo da su dana 08.12.2019. godine oko 6,30 h pošli u lov sa troje vozila i to njegov brat Š. D. sa D. S.em pošao je put C., on i P.D. prema Skocigorini, a N. D., V. D. i njegov brat Š.B. su otišli ka mjestu zvanom "S.". Ponijeli su telefone radi međusobne komunikacije i u tim predjelima kuda su išli je bio dobar signal mobilnih mreža. Povelili su, koliko se sjeća oko deset lovačkih keradi. Šestoro keradi je imalo ogrlice sa čipom radi praćenja a troje nije i to njegovo i P.D.. Nosili su puške rasklopljene do lovišta i radenike sa mecima. Negdje između 10,00 h-11,00 h sastali su se u mjestu Č., gdje su doručkovali. On do tada nije vidio ni jedan trag, dok je njegov brat D. rekao da je vidio jedan trag kuda je prošao, ali nije siguran da li je sinoćni ili se radi o svježem tragu divlje svinje. Dok su se još uvijek nalazili zajedno u mjestu Č., njegov brat D. je insistirao da se vrati na trag koji je prethodno vidio a koji trag se nalazi više kuće J.S. na mjestu zvanom "Bandera". D. i S. su otišli prema tom mjestu, povelili su tri kera i nakon desetak minuta ga je pozvao J. S. i rekao mu da je prilikom hvatanja konja vidio svjež trag. On mu je rekao da je D. pošao prema tom tragu i da će pustiti kerove. Tada mu je J. S. rekao da su on i D.M. već tog jutra bili u lovu i da su se vratili kući u O. kod S.a. On je tek tada saznao da su J. S. i D.M. takodje tog dana odnosno tog jutra bili u lovu. J. S. u je rekao da će mu njegov brat D. javiti ako je svjež trag i da će ga on o tome obavijestiti. Nakon toga D. ga je obavijestio da se radi o svježem tragu, pa je pozvao J.S. da izađu i da pokriju "sutrugu" a to je mjesto kuda je ostao trag od divlje svinje. On i P. su vozilom otišli iznad mjesta P. i postavili se na čeke a D. V., B. Š. i N. D. su vozilom došli putem B.P.-T. do mjesta P. odakle se ker čuo, da bi i oni pustili njihove kerove. Kad su se svi postavili na čeke posle dvadesetak minuta pozvao ga je J. S. i rekao mu da čuje lavež kera na udaljenosti oko 150 m od njega i pitao ga da li da pridje do njega i da pokuša da odstrijeli divlju svinju. Rekao mu je da ne polazi dok se ne puste svi kerovi. Nakon desetak minuta pozvao ga je N. D. i njegov brat D. i rekli su mu da je N. D. ubio divlju svinju i da sidje na asfalt gdje će oni izvući divlju svinju. On i P.D. su došli do njih odnosno do D. S.a i njegovog brata B.a na asfalt. Posle desetak minuta čuo se pucanj koji je dolazio od mjesta gdje je divlja svinja ubijena. Nije čuo prije toga lavež kera a njegov brat D. mu je rekao da je on čuo lavež kera, obzirom da se D. nalazio tada bliže tom mjestu. Sa mjesta gdje se nalazio na asfaltnom putu teško da je mogao čuti lavež kera zbog konfiguracije terena. Nakon par minuta pozvao ga je D.M. i uz plač i kukanje rekao mu je da je lišio života S.a. Otišao je ka mjestu gdje je čuo pucanj i to najprije vozilom a posle jednim dijelom pješke i sreo je na putu jednog od dvojice P.a koji mu je rekao gdje se nalaze M. i S.. Jedva se provukao do tog mjesta zbog gustog šiblja i tamo je zatekao njegovog brata D. i M.D. kako sjedi pored glave J.S.. M.D. je ustao i zagrljio ga i dok je kukao nešto mu je govorio ali on nije razumio šta. Vidio je da su posle došli D. S. i drugi P. a došla je i policija.

Svjedok S.D. u svom iskazu datom u istražnom postupku u bitnom je naveo da se dana 07.12.2019.godine, uveče čuo sa Š. D.om i da su se dogovorili da će da idu u lov u nedelju 08.12.2019.godine. Dana 08.12.2019.godine, oko 06,30 časova su pošli od kuće Š. D. i to on i D. su pošli zajedno prema C., a u drugo vozilo je bio D. V. koji je i upravljao tim vozilom i u gradu je trebao da se nadje sa D.em da i on podje u lov i to prema mjestu zv."S.". Š. J. je pošao svojim vozilom i gore su ga zatekli u društvu sa P. D.. U lovu je bio i B. Š. ali ne zna sa kim je bio i sa kim je otišao. On i D. Š. su se sreli sa Š. J.om i P. D. u mjestu Poljane, koje se nalaze u blizini O. i Jabučke kose. Dok su D. i on išli prema mjestu Poljane u mjestu Bandera su uočili trag divlje svinje. Kerove su vodili sa sobom na povocu. Medjutim kerovi nijesu reagovali na taj trag, tako da ih nijesu pustili. Inače poznaje teren jer je i ranije išao u lov ali ne zna nazive tih mjesta. Od mjesta Poljane on i D. Š. su sišli do asfalta, a posle njih su došli na to mjesto V. ili D. da ih povedu na mjesto gdje će doručkovati, a to je mjesto Č.. U tom mjestu su se našli on, Š. D., D. N., V. D., P.D. i Š. J., a da li je bio B. Š. sa njima nije mogao da se sjeti.

Nakon što su doručkovali D. i on su se uputili prema mjestu gdje su prethodno vidjeli trag. D. je pustio kera a on je i dalje držao dva kera i nije ih puštao. Pratilicom su pratili puštenog kera i kretali su se vozilom ali kad bi im se izgubio signal D. bi išao pješke da uhvati signal na pratilicu. D. i on su vozilom sišli u P. i odatle su slušali lavež kera koga je D. pustio i koji se nalazio naspram njih na jednoj kosi i bio je dosta udaljen od njih. Ker je prešao kosu i otišao iza brda, tako da ga nijesu mogli pratiti pa je D. otišao ka njemu a on je ostao gdje su se i razdvojili u P.. On je čitavo vrijeme stajao na tom mjestu- čeki. Dva kera koja je držao stavio je u auto. Posle izvjesnog vremena pozvao ga je telefonom Š. D. i rekao mu da podje ka mjestu gdje je otišao ker i da povede kerove kako bi ih pustio. Nakon završenog razgovora sa Š. D.om čuo se telefonom sa V. i D. i oni su mu rekli da će oni poći na to mjesto i pustiti kerove a da on i dalje ostane na mjestu gdje se nalazi. Sa mjesta gdje se nalazio nikoga nije mogao da vidi jedino su kontaktirali telefonima i bio je dosta udaljen od mjesta gdje se nalazio ker Š. D. i gdje prilaze V. i D.. Nakon 15-20 minuta čuo je dva pucnja, zatim jedan pa opet dva pucnja. Razmak izmedju 2 i jednog pucnja po njegovoj procjeni bio je 10-15 sekundi. D. V. ga je pozvao i rekao mu da je D. N. ubio divlju svinju i da može da se makne sa čeke i da sidje na mjesto koje se zove G.. On je vozilom sišao dolje na regionalni put B.P.-P. i zna da je tu zatekao Š. J.. Dok su se nalazili na tom putu a nakon 15 minuta od pucnjeva koje je prethodno opisao čuo je jedan pucanj. Tada je komentarisao sa J. o tome da li ima još divljih svinja. J. mu je rekao da ih nema više i da je bila samo jedna. Nakon minut od tog njihovog razgovora D.M. je pozvao Š. J. i rekao mu "kume ja ubih S.", i tada mu je J. rekao da pozove hitnu pomoć. Pozvao je hitnu pomoć i javila mu se B.D. kojoj je saopštio da ne zna šta se tačno desilo i da se čuo pucanj i da je neko povrijeđen, a da li je stradao ili nije da ne zna. Nakon toga J. je svojim vozilom otišao na mjesto gdje se to desilo a on je ostao da čeka Hitnu pomoć i izašao je sa hitnom na mjesto događaja. Kad su došli na lice mjesta zatekao je D.M. kako čuči pored S. a drži se za glavu i govori "kuku kume šta uradi i plakao je". Mjesto gdje se nalazio J. S. i D.M. je sa dosta šiblja koje je visoko. Doktor je prišao i konstatovao smrt kod J.S.. Nije komunicirao niti se vidio kritičnog dana sa D.M. i J.S..

Svjedok D. N. u svom iskazu datom u istražnom postupku u bitnom je naveo da su dana 08.12.2019.godine, oko 06,30 časova pošli u lov i to, D. V. i on su sa vozilom se uputili prema mjestu zv.S., dok su ostali otišli na druge dvije strane i to prema Skočigorini i C.. D. V. i on su u vozilo smjestili tri ili četiri kera i opremu koja je potrebna za lov a to su puške koje su se nalazile u futrolama i municija. Kad su došli u mjestu S. ostavili su vozilo kod škole i krenuli su da traže tragove od divljih svinja. Pošli su prema U. i kako nijesu naišli na bilo kakav trag vratili su se do vozila i odatle se spustili do Č.. Došli su D. Š., J. Š., D. S. i D.P. i tu su doručkovali. Misli da je bilo oko 11,00 časova kada su se skupili i doručkovali. Nakon što su doručkovali, V. D. je pozvao Ž.K. koji takodje ide u lov, i rekao mu da je našao neke tragove u Vraneškoj dolini i da podju do njega. V. D. i on su vozilom krenuli put njega a D. Š. i ostali su se vratili na neki trag koji je D. Š. prethodno vidio. V. D. i on su došli do trafostanice u T. gdje su stali i čekali da ih Ž.K. obavijesti gdje će njegov ker da ode. Nakon pola sata D. Š. ga je pozvao i rekao mu da je njegov ker našao svinju. O tome su obavijestili Ž.K., a zatim su on i D. V. pošli vozilom put P. gdje im je D. Š. rekao da je ker pronašao svinju. Kad su došli do Etno S. V., stali su na asfaltni put, odnosno regionalni put B.P.- P., izašli iz vozila da čuju da li i gdje se čuje ker. Na udaljenosti od 350 m, a koju udaljenost se utvrđuje pomoću pratilice – gps, su utvrdili gdje se nalazi ker i na kojoj lokaciji a to je u šumi prema P.. Sišli su sa asfaltnog puta i vozilom su došli do neke kuće gdje su ostavili vozilo a odatle su prišli na oko 10 m do mjesta gdje se čuje i gdje se nalazi ker koga su prethodno locirali. Pustili su njihova četiri kera koji su takodje imali na ogrlici gps. Njihovi kerovi su pošli prema keru koji je lajao i nakon 4-5 minuta svinja se pokrenula išla je prema njemu, i kad je bila na udaljenosti oko 50 m od njega on je pucao u svinju i to jednom a ona je i dalje išla prema njemu pa je ispalio još tri metka u njenom pravcu koji su je pogodili. Posle su došli D. V. i D. Š., na mjesto gdje se on nalazio. Nakon 15 – 20 minuta čuo je pucanj i pitali su se ko puca i da li ima još svinja. Ubrzo telefonom je M.D. pozvao Š. J. i rekao mu da je pogodio kuma. D. Š. je otrčao prema tom mjestu koje je bilo udaljeno oko 300 m od njih. Zatim je otišao Š. J. vozilom a on nije mogao da ide. On i D. V. su svezali kerove i čekali. Rekao mu je D. Š. da je J. S. poginuo i da će doći policija. Nakon što je

ubio divlju svinju kerovi su došli do njih, međutim i dalje se čuo lavež jednog kera i to u šumi na mjestu odakle je došla divlja svinja koju su istjerali kerovi. Lavež kera koji se čuo je trajao nekoliko minuta tačnije 2-3 minuta pa se odmah čuo pucanj. Poznaje D.M. poznavao je i J.S. i prije 2-3 godine su bili zajedno u lovu.

Svjedok P. M. u svom iskazu datom u istražnom postupku u bitnom je naveo da se lovom bavi 3-4 godine i da ima odobrenje izdato od CB B.P., te da je i član lovačkog društva B.P.. Dana 08.12.2019.godine, oko 06,00 časova, njegov brat N. i on su krenuli u lov. Pošto je bio lovni dan pretpostavili su da će biti još lovaca u lovu. Ponijeli su puške, povelili četiri kera koje su vodili na lance i kad su izašli na neko brdo pustili su ih. Od kuće su pošli prema selu O. i na raskrsnici J. i O. sreli su D.M. koga je poznavao izvidjenja. Pozdravili su se i D.M. im je rekao da je pošao da obidje teren i da vidi ima li tragova od divljači. Kod njega su bila dva kera i to jedan pušten a jednog je držao na povocu. Njihovi kerovi nijesu imali ogrlice i nijesu imali opremu za praćenje kerova. Nastavili su prema brdu a M. je pošao putem odakle su oni došli. Kad su brat i on došli na to brdo pustili su kerove. Zatim su se spustili malo niže i tu su čekali kerove. Tada je naišao Š. D. sa S.D.m, išli su pješke i vodili su koliko je mogao da se sjeti tri kera. Pozdravili su se i D. je rekao da ako nadju trag od svinje da će ga zvati. D. Š. i S.D. su otišli prema selu O.. Kada su došli njihovi kerovi oko 10,30 – 11,00 časova brat i on su otišli kući. Nakon jednog sata od njihovog dolaska kući pozvao ga je Š. D. i rekao mu je da su našli divlju svinju i da podju i da naprave čeke. Pošli su u pravcu šume R., ali pošto Š. D. nije mogao tačno da mu objasni gdje se nalazi, rekao mu je da pozove J.S. da mu on objasni gdje je to mjesto. Dva puta je zvao telefonom J.S., koga je poznavao jer mu je bio komšija i pošto žive u selu do S. imao je njegov broj telefona, ali mu se J. S. nije javljao. Pošto mu se J. S. nije javljao, nastavio je naprijed a brat je malo ostao iza njega i čuo lavež kera. Tu su stali i napravili su čeku. Inače tom prilikom nijesu vodili njihove kerove. Nakon 5-6 minuta čuli su kera kako je zalajao jače od uobičajenog lajanja, što za njih lovce znači da je divljač pokrenuta. Tada je čuo četiri pucnja iz lovačke puške, s tim što nije baš siguran u broj hitaca. Nakon nekoliko minuta Š. D. ga je pozvao i rekao mu da je divlja svinja ubijena. Brat se iza njega nalazio nekih 150 m, pa ga je pozvao da dodje do njega jer nije imao kod sebe telefon i on je došao i krenuli su putićem ispod dalekovoda i kad su prošli oko 300 – 400 m po njegovoj procjeni čuli su da ker opet laje i oni su još malo išli kad su čuli još jedan pucanj iz puške. Naglašava da je ker čitavo vrijeme lajao pa i u vrijeme kad se čuo ovaj pucanj iz puške. Za trenutak su zastali, pa su još malo išli i on je čuo galamu, kao vrisku a kako su se približavali tom mjestu čuo je kukanje od strane jednog lica. Potrčali su N. i on i kad su se približili mjestu odakle se čuje kukanje, nije mogao da vidi ništa jer je sa njegove lijeve strane odakle je došao i gdje se čulo kukanje veliko šiblje i čečari. Koliko se sjeća dok je još bio na tom putiću pitao se šta je bilo, a neko mu je odgovorio “D.e zovi hitnu”. Bacio je pušku i pozvao je jedan broj misleći da je hitna ali mu se javila vatrogasna, a drugi put je uspio da pozove hitnu i rekao im je da se dogodila nesreća u lovu i pokušao je da im objasni gdje se nalaze. Kad je završio poziv pošao je ka mjestu odakle se i dalje čulo kukanje. Prolazio je kroz šiblje, rukama ga razgrćući i nakon nekih 15-tak m od tog putića vidio je D.M. u čučućem stavu kako drži S.a. D.M. je samo pitao da li daje znake života a on mu je rekao “ne”. Njegov brat je za njim došao kroz to šiblje a kada mu je D.M. rekao da S. nije živ izašao je ponovo na taj putić i pozvao Š. D. i rekao mu šta se desilo. D. je krenuo prema njima ali mu ja nekoliko puta objašnjavao mjesto gdje se to desilo i gdje se nalaze, govoreći mu da je to povrh neke kuće. Kad je D. došao on je ponovo sa njim kroz to žbunje ušao kod D.M. i J.S. a posle su došli još Š. J., S.D. i V. D.. Došla je hitna pomoć, a zatim i policija. D.M. zna izvidjenja, a ne poznaje ga lično i par puta su se sreli u lovu.

Svjedok P. N. u svom iskazu datom u istražnom postupku u bitnom je naveo da se lovom bavi već dvije godine i da ima odobrenje izdato od CB B.P., za držanje lovačke puške. Dana 08.12.2019.godine, njegov brat P. M. i on su oko 06,00 časova, pošli u lov i krenuli prema mjestu O.. Išli su pješke i povelili su četiri kera, s tim što su jednog kera vodili na povocu a tri kera-štenad su bila puštena još od kuće. Kerovi nijesu imali ogrlice tako da

nijesu ni imali uređaj za praćenje. Kada su došli na raskršnicu više kuće J.S. sreli su lovca D.M. koga je prvi put vidio, pozdravili su se i pitali jedni druge da li ima šta u šumi. D.M. je jednog kera vodio a drugi je bio pušten. D.M. je krenuo putem kojim su oni došli, a oni su nastavili put Modrog Dola koji se nalazi više P. a između P. i O.. Na raskršnici Modrog Dola – P. i O. sreli su Š. D. i Š.D.. Oni su vodili tri kera na povocu. Pozdravili su se izdaleka samo "zdravo za zdravo". Oni su otišli put P. a njegov brat i on su ostali na raskršnici i čekali njihove kerove, a kada su došli kerovi otišli su kući. Misli da su došli kući prije 12 sati, legao je da spava a brat je bio na spratu kuće. Negdje oko 13,00 časova, brat ga je probudio i rekao mu da ga je zvao Š. D. i kazao mu da su našli svinju i pozvao ih da odu tamo. D. Š. je rekao njegovom bratu da se nalaze u mjestu G., a oni da ostanu u J. u šumi R. i tu da čekaju. Ovog puta nijesu vodili kerove. Dok su čekali čula se puška četiri puta, a nakon 3-4 minuta Š. D. je zvao njegovog brata i rekao mu da je ubijena svinja i da je gotovo i pozvao ih da dodju tamo. Dok su išli prema njima i kako su se spuštali niz neko brdo prema dalekovodu čuo se lajanje kera ili tzv.štektnanje a to se dešava kada ker osjeti trag divljači. Dok je ker lajao-štektao čuli su jedan pucanj iz puške. Dok su se spuštali niz brdo čuli su kukanje. Kad su čuli kukanje i vriskanje potrčali su dolje i naišli su na veliko šibljje. Lice koje je kukalo obratilo im se, jer ih nije vidjelo a pomislio je da je Š. D. pa je rekao "D.e zovi hitnu". Oni to lice još uvijek nijesu vidjeli. Tada je njegov brat pozivao par brojeva smatrajući da zove hitnu. Nakon toga su brat i on provlačeći se nekako kroz to šibljje došli do mjesta gdje je to lice kukalo i tada su vidjeli D.M. kako sjedi i drži za glavu J.S. i plače i kuka a S. je ležao i okrenut na desni bok. Niko osim njih nije bio tu kod D.M. i S.J., pa je njegov brat pozvao Š. D. i rekao mu da dodje i da je ubijen J. S.. Njegov brat je odatle izašao iz šiblja i pošao niz put da sretne Š. D.. Nakon njega i on je izašao na put. Prvo je došao Š. D., za njim Š. J., došao je S. i V.. Nije poznavao J.S. niti ga je tog dana vidio prije nego što je lišen života.

Svjedok B.S. u svom iskazu datom u istražnom postupku u bitnom je naveo da ga je dana 07.12.2019.godine, između 16 i 16,30 časova, pozvao telefonom J. S. i rekao mu da je pošao iz Podgorice i da se nalazi između M. i K. i da dodje u kafanu koja se zove "Ćelo", a koja se nalazi se u naselju Rijeka u blizini L.J., a koja je u vlasništvu D. M.a koji je brat D.M.. Pošao je u tu kafanu, a J. S. je došao 5 – 10 minuta posle njega. Tu su popili po 3-4 piva i sjedjeli u kafani do 19,30 časova. U međuvremenu J. S. se čuo sa D.M.om i pitao ga "kume hoćeš li ujutru izaći kod mene u O. da pustimo kerove, da traže četiri zeca". Njemu je S. rekao da je prethodno kad je dolazio vidio u O. četiri zeca. Posle tog njihovog razgovora S. mu je rekao da će D.M. izaći kod J.S. u O. da idu u lov. Tada mu je S. rekao da i on izadje u O. sutradan, da se malo druže. Dana 08.12.2019.godine, negdje oko 06,00 časova spremio se da ide u O. i izašao je na ulicu, i dok je bio na ulici naišao je D.M. i pitao ga "kume hoćeš li ti gore" a on mu je rekao da mu je otišlo štene i da ne može poći dok ga ne nadje i uhvati, pa će posle doći. Nije uhvatio štene a nije imao ni pušku i ne posjeduje je, međutim odlučio je da po dogovoru ode u O. radi druženja. Otišao je svojim vozilom marke "Golf II" i dok je išao prema selu O., čuo se sa J.S. i on mu je rekao da dodje do krivine, odakle se skreće prema njegovoj kući i da stane na tu krivinu i sluša hoće li se čuti lavež kerova i ako ih čuje da im javi gdje se nalaze. Kad je došao na tu krivinu, pozvao je J.S. i on mu je rekao da je pošao vodeći kera prema J.K.. Sledeći put su se čuli oko 09,00 časova kada mu je rekao da je magla, da ne mora više da stoji na raskršnici i da ide kući kod N. da pije kafu. Vozilom je otišao do kuće J.S.. Ušao u kuću gdje je N. stavio kafu, koju je popio. Po listi poziva u svom telefonu zna da je u 09,35 časova, pozvao J.S. jer je došao njegov ker kući, pa mu je N. rekao da ga pozove i pita hoće li ga svezati. J. S. mu je rekao da ga svežu i da on i D.M. idu prema kući. Nakon 5 minuta po njegovoj procjeni oni su došli u kuću i N. im je skuvao kafu. D.M. je iz svog ranca izvadio hranu koju je ponio i tu su doručkovali. Dok su mezili-doručkovali popili su po 2-3 rakije. Dok su sjedjeli u kući i pričali oko 11,15 časova J. S. je pozvao Š. D. i rekao mu da je vidio trag od divlje svinje u mjestu kod J., tačnije kod D. i da pusti svog kera. Nakon 5-6 minuta Š. D. je pozvao J.S. i rekao mu da je pustio kera i da podju D.M. i J. S. prema J.K.. Iz kuće su izašli oko pola dvanaest i on ih je njegovim vozilom povezo do kuće S., tu je ostavio vozilo i njih trojica su pošli prema J.K.. D.M. je poveo svog kera i kad su izašli iz njegovog vozila odmah ga je pustio a J. S. tada nije vodio kera. Od mjesta gdje je ostavio vozilo prešli su jedno 300-400 m, da bi mu J. S. rekao da ostane tu a on i D.M. su se uputili prema selu J.. Nosili su puške.

Sjedio je na mjestu gdje je ostao i oko 13,51 časova J. S. ga je pozvao i rekao mu da je udaljen oko 50 m od mjesta gdje ker laje i da je svinja tu, a da neće da prilazi da bi Š. pustili mladu štenad da se “izmeće” na svinju, a što znači da se kale i pripremaju za lov. U 13,56 časova ga je J. S. nazvao i rekao mu da je svinja ubijena i da ja ne čeka više, već da ide, i da njemu treba 2 sata da od nekih potoka dodje do njega, te da će da ide u P. prema kući D.Z. jer mu je tako lakše da dodje kući. Dok je to govorio osjetio je da je zadihan i da se kreće. Pitao ga je da li treba da dodje i da ih uzme, a on mu je rekao da će doći J. Š. za njih. Pustio se do svog vozila i tada ga je pozvao Š. J. i rekao mu “ubi ga M.”, na šta mu je on rekao “znam rekao mi je S.” a on je rekao “dobro, dobro” i prekinuo vezu. U tom momenatu pomislio je da mu Š. J. govori u vezi ubijene svinje. Osjetio je da nešto nije u redu i kako mu se Š. J. ponovo nije javljao a ni J. S., pozvao je Š.D. i on mu je rekao da je M. ubio S.a. J. S. i D.M. su se dobro slagali bili su kao braća i uvijek su bili zajedno kada S. dodje iz Podgorice, a i on je uvijek bio sa njima i oslovljavali su se međusobno sa kume, jer je D.M. njemu kršteni kum a J. S. mu je kao brat. Išli su zajedno u lov s tim što on nikada nije nosio pušku.

Svjedok B. N. u svom iskazu datom u istražnom postupku u bitnom je naveo da živi u selu Djapanov Grob zajedno sa svojim bratom. Godinu dana je radio u B. tačnije cijepao drva i proljetos je došao kući. Prije dva – tri mjeseca je bio u društvu sa J.S., sa kojim je inače bio u dobrim odnosima i družili su se i tada mu je J. S. koji živi u Podgorici, predložio da zajedno rade poljoprivredne poslove, tačnije da se bave stočarstvom. Tada su se dogovorili da kupe stoku i da je drže kod njega na njegovom imanju, a on da živi u njegovoj kući u O. u kojoj ne živi niko i u koju samo povremeno dolazi J. S. kao i ostali članovi njegove uže i šire porodice. Zajedno su kupili 21 ovcu, dva konja, tri svinje a naknadno je od svog novca za svoje potrebe kupio jednu kravu i tele. J. S. je iz Podgorice, došao u O. u subotu uveče, tačnije 07.12.2019.godine uveče. Sjedjeli su jedan sat, večerao je i otišao je na sprat kuće da spava. Dok su sjedjeli rekao mu je da će ujutru da ustane rano i da popiju kafu, da će posle da ide u lov sa D.M.om koji će ga čekati na Kosu Jabučku. Sjutradan 08.12.2019.godine, S. je ustao, popili su kafu i po jednu čašicu rakije, uzeo je kera koga je vodio na povodcu i otišao. U 09,00 sati, došao je B.S. kod njega kući vozilom marke “Golf” i rekao mu da se čuo sa J.S. koji mu je rekao da dodje kod njega da pije sa njim kafu jer je kod njega toplo. Napomenuo je da je prethodno veče rekao S.u da mu nema konja i da ujutru kad podje u lov pogleda da li ih negdje ima. Nakon nekih pola sata ili 40 minuta od dolaska S.a B. u kuću on je izašao da pusti stoku i pogledao je u pravcu brijega gdje je vidio da idu D.M. i J. S. koji je vodio dva konja, a njegov ker je došao kući 15-tak minuta prije i on je tada kada je došao ker rekao S.B. da pozove S.a i da ga pita šta će sa kerom. On ga je pozvao i S. mu je rekao da ga svežu. D.M. i J. S. su ušli u kuću, on im je skuvao kafu, stavio meze a M.D. je izvadio iz ranca hranu koju je ponio i tu su njih četvorica doručkovali. Kada su došli u kuću nijesu pominjali ništa u vezi lova. Dok su pili kafu njih četvorica su popili po jednu rakiju i za vrijeme doručka više niko nije pio rakiju jer je sklonio bocu i čašice sa stola. Nakon doručka izašao je napolje da obidje stoku a M., S. i S. su ostali u kuću. Posle izvjesnog vremena sva trojica su izašli iz kuće, a on je i dalje bio kod stoke i pitao ih gdje će, a oni su mu odgovorili da idu ponovo u lov, i da ih je D. Š. zvao i rekao im da je primijetio troje krmadi u okolini J.. Sjeli su u vozilo S.a B. i otišli su pored kuće S. gdje su ostavili kola i otišli, ali ne zna kuda su i da li su zajedno ili pojedinačno otišli jer sa mjesta gdje se nalazio nije mogao dalje ništa da vidi. Ubrzo je ušao u kuću, pogledao na sat i vidio da je 11,30 časova, što znači da su oni otišli nešto prije ovog vremena. U 14,30 časova zvao ga je Č.J. iz Đ.G. i pitao ga da li zna šta o S.u, on rekao da ne zna, na šta mu je on kazao da je izgleda ranjen. Čitavo ljeto je boravio u S.ovoj kući, čak i prije nego što su se dogovorili da zajedno kupe stoku. Vidjao je D.M. da je dolazio kod J.S. a dolazio je i M. brat. Poznato mu je da su kumovi. Dobro su se slagali i bili su kao braća. U vezi događaja, odnosno kako je S. nastradao njemu nije poznato jer nije išao na to mjest. I dalje živim u njegovoj kući u O. i čuva stoku.

Svjedok V. D. u svom iskazu datom u istražnom postupku u bitnom je naveo da se dana 07.12.2019.godine uveče dogovorio sa D.om Š.em, D. S.em, J.om Š., N. D.em da sledećeg dana, tj. 08.12.2019.godine idu u lov, jer je tog dana bio lovni dan. Dana 08.12.2019.godine oko 06,00 časova sa svojim vozilom je pošao na autobusku stanicu gdje ga je čekao N. D. koji je takodje pošao svojim vozilom i krenuli su u pravcu mjesta koje se zove S.. Povelili su kerove i to on jednog a N. D. dva i sva tri kera su imala ogrlice sa gps. U mjestu S. našli su na trag od divlje svinje Pustili su kerove koji su pratili trag ali nijesu našli svinju, nakon čega su se vozilima vratili na početak mjesta S., gdje su se sastali sa Š. D.om, Š. J.om, D. P. i S.D.m. Mjesto gdje su se sastali je Č. i tu su doručkovali. Dok su bili zajedno na tom mjestu, njega je pozvao telefonom K.Ž. iz Tomaševa i rekao mu da se u mjestu Galica nalaze tragovi od divljih svinja i da dodje. Tada su N. D. i on njegovim vozilom pošli za T.. i to seoskim putem GG.-T.. i došli u Čokrlje kod trafostanice. D. Š. je sa D. S.em pošao prema mjestu J. da isprati trag za koji ga je obavijestio J. S.. Š. J. i D.P. su ostali da bi kasnije otišli kod mjesta gdje je S. J. obavijestio da ima trag od divlje svinje i da tu prave "ček". Kod trafostanice su se zadržali oko 20-tak minuta kada ga je pozvao Ž.K. i rekao mu da i dalje čekaju tu dok on ne javi za tragove na Galici. Ubrzo potom ga je pozvao Š. D. i rekao mu da je pustio svog kera i da ker ide put "Etno S. V.". Kako su on i N. D. imali kod njih pratilicu odmah su uhvatili signal D.ovog kera i vidjeli gdje se nalazi i kuda ide. On je obavijestio K.Ž. da je D.ov ker već našao divlju svinju i da neće dolaziti na Galicu, nakon čega su vozilom pošli put Etno S.. Vozilo su ostavili kod kuće M.M. i odatle su pošli pješke i povelili tri kera na povocu. Kada su prišli mjestu gdje se nalazio ker D. Š.a pustili su svoje kerove. Čim su kerovi prišli i zalajali, divlja svinja se pokrenula i krenula put njega i D.N. i D. N. je ubio divlju svinju. N. je ispalio 4 ili 5 metaka u pravcu divlje svinje. Ubrzo je kod njih došao Š. D. oni su se nalazili kod divlje svinje. Š. D. je pozvao ostale i rekao im da se maknu sa čeka i da dodju kod njih. Kerovi su se nalazili kod divlje svinje da bi nakon 10-tak minuta ker D. Š.a se izdvojio počeo da laje i krenuo prema šiblju , tj.mjestu gdje je ležala divlja svinja gdje je ubijena. Ne zna koliko vremena je prošlo čuli su da je ispaljen metak iz puške i po njegovoj procjeni djelovalo je da je ispaljen višoj od mjesta gdje je ležala divlja svinja. Ubrzo nakon ispaljenog tog metka , zazvonio je telefon Š. D.u a ne zna ko ga je zvao i po završenom razgovoru Š. D. im je rekao da "neko , nekog ubi" i odmah je potrčao ka mjestu odakle se čuo metak iz puške. Pozvao je Š. D. i pitao ga šta je a on mu je rekao da je M. ubio S.a. Posle toga su on i ostali koji su bili sa njim pošli ka mjestu gdje se to dogodilo. Dok je prilazio tom mjestu bilo je šiblje, prolazio je kroz šiblje, ali dolaskom do mjesta gdje je ubijen S. bilo je gusto šiblje i nije bilo lako prići tom mjestu. Poznaje i to iz lova D.M. i J.S. i svake godine viđali su se u lovu, jer love u istim terenima. Kada se desi ulov tada je praksa da svi lovci sjednu , pojedu nešto, popiju, druže se i na osnovu tog druženja on je zapazio da je odnos između D.M. i J.S. bio dobar i da su bili kao braća.

Iz zapisnika o uviđaju sačinjenog od strane državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu, Ktr. br. 531/19 od 08. 12. 2019. godine proizilazi da je uviđaj sproveden u mjestu zv. G., u selu T., opština B.P.. Lice mjesta gdje se nalazi tijelo je sa desne strane i ispod nivoa puta. Mjesto gdje je zatečeno beživotno tijelo S.J. je gusta šuma, koja se sastoji od mladih stabala hrasta, breze i jasike, čiji su prečnici debline 3-4 cm i visine 3-5 metra, između kojih je sitnije rastinje i visoka paprat, a tlo je prekriveno suvom travom i opalim lišćem. Na stablima hrasta u znatnoj mjeri stajalo je lišće koje je bilo suvo. Tijelo J.S. je zatečeno na desnom boku i desnoj strani lica prema zemlji, sa ispruženom desnom rukom čitavom dužinom položenom po zemlji, prstiju savijenim, skoro u pesnicu, dok se lijeva ruka nalazila iza leđa, ispružena pored tijela. Na tijelu je bila perjana jakna bordo boje sa kapuljačom, otkopčana, ispod koje je teget plava dukserica sa štraftom u predjelu grudi svijetlije plave boje, oko struka se nalazila kožna fišeklija braon boje sa patronima od lovačke puške, pantalone su bile maskirne a na nogama su gumene čizme. U predjelu tjemena glave i čela vidljiva je krv, kao i na zemlji ispod glave.Iznad glave je zatečena otvorena lovačka puška, marke „L.F.“, model 1868, kalibra GA x3, fab. Broja, cijevi horizontalno postavljenih, bez patrona u njoj. Kundak puške je je od lijevog kuka udaljen 1,10 metara, a usta cijevi od lijevog kuka su udalje 1,60 metra. Ispod nogu pok. J.S. nalazila se lovačka puška marke „Crvena zastava“, bez vidljivog fabričkog broja, sa dvije položene vodoravne cijevi, pri

čemu je kundak puške bliži putu, a usta cijevi dalje i okrenuta od puta. Kundak je od lijevog kuka udaljen 1,10 metara, a usta cijevi od lijevog kuka 0,70 metara. Iznad tijela, prema putu, na udaljenosti od 1,30 metra, od lijevog kuka, 1,40 metra od glave nalazi se kačket plave boje. Na udaljenosti 15,60 metara od glave pok. J.S. i udaljenosti od 16,30 metara od pete lijeve noge, na putu iznad nivoa mjesta je pronađeno tijelo pronađena je čaura lovačkog patrona na čijem plastičnom dijelu je crvenom bojom ispisano jedno ispod drugog „SINOXID“, a ispod „SpSG“,, 7,....., dok su na dnu čaure oznake „12 RWS/GECO 12 ROTWEIL“. Čaura se nalazi na putu, na udaljenosti od 6,70 metra od tačke na putu gdje je dalekovodno užice žica i to ono koje je najbliže magistralnom putu B.P.- P. presijeca put, kao i na udaljenosti od 16,60 metara od početka luka prve krivine na putu gledano u pravcu istog magistralnog puta. Lice D.M., koji prisustvuje uviđaju, mjesto gdje se čaura nalazi je pokazao kao mjesto na kome se nalazio prilikom ispaljenja metka od koga potiče pronađena čaura. Predmeti koji su obilježeni i fiksirani kao tragovi lica mjesta su izuzeti od strane kri.tehničara UP policije CB B.P. i isti će biti predmet vještačenja. Takođe od strane krim tehničara UP policije lice mjesta je fotografisano i sačinjena je skica lica mjesta koji će biti sastavni dio zapisnika.

Iz fotodokumentacije sa skicom lica mjesta, sačinjenim od strane UP CB - B.P., broj 588/19 od 08.12.2019.godine proizilazi da je skica lista mjesta u potpunosti u skladu sa zapisnikom u uviđaju i fotodokumentacijom. Fotodokumentacijom su vizuelno prikazani: prilazak licu mjesta, odnosno lešu J.S., položaj i izgled leša, izgled i položaj gornjeg dijela leša, izgled i položaj glave, izgled i položaj nogu kao i mjesto pronađene puške „Crvena zastava“, položaj puške vlasništvo M.D., izgled glave pokojnika, nakon pomjeranja leša, mjesto od leša do traga br.5- patrona na lokalnom putu, pravac od ispaljenog patrona ka mjestu gdje se nalazio J., izgled patrona, mjesto od patrona do početka krivine- pomoćna stajna tačka, mjesto od patrona do mjesta gdje se uspravno nalazi žica od električnog voda bliža licu mjesta- pomoćna stajna tačka, drvo sa lijeve strane gledajući ka krivini- pomoćna stajna tačka, izgled puške „Crvena zastava“, izgled puške „franchi“, izuzeti redenik sa 16 patrona sa pojasa S.J., ispaljeni patron, i izgled garderobe pok. S.J. i to jakne, plave dukserice sa oštećenjima na njoj, plave majice kratkih rukava sa oštećenjima, te maskirne pantalone sa oštećenjima.

Iz potvrde Uprave policije - CB B.P., o privremenom oduzimanju stvari, broj 240/2019 - 5593, proizilazi da su dana 08. 12. 2019. godine od M.D. oduzeti i to: platneni redenik sa 24 kom metaka (6 komada oznake Fiocchi, 6 komada oznake RWS/GECO 12 Rotwell, 7 komada oznake Bachieri&Pelagri 12, 1 komad oznake Cheddite 12, 1 komad oznake Nobel 12 sport, 3 komada oznake Sellier 12 Bellot), lovački nož, sa plastičnim rukohvatom oznake „Bear Gryll“, dozvola za lov br..... za 2019/2020 godinu, lovna karta broj 0.....za lovnu 2019/2020 godinu, članska karta lovačke organizacije B.P., oružni list br....., mobilni telefon marke „samsung galaxy“ i mobilni telefon marke „samsung“, model c5212.

Iz izveštaja o balističkom vještačenju Forenzičkog centra u D.vgradu, sačinjenim od balističara M. M.a, broj 4791/19 od 24. 01. 2020. godine proizilazi da se na odjevnim predmetima ne može decidno utvrditi površina dejstva sačmenog snopa, koliko sačmenih zrna je pogodilo oštećenog i koliko je njihovo međusobno rastojanje. Iz tih razloga se ne može utvrditi daljina pucanja.

Iz izveštaja o balističkom vještačenju prisustva barutnih čestica, broj 4792/19, od 29. 01. 2020. godine proizilazi da nakon izvršenih ispitivanja na dostavljenoj jakni sa kapuljačom vlasništvo J.S., dokazano prisustvo barutnih čestica u rasporedu i koncentraciji kao što je prikazano na slici, dok na ostaloj dostavljenoj garderobi vlasništvo pok. J.S. nije dokazano prisustvo barutnih čestica.

Iz izvještaja o balističkom vještačenju prisustva GSR čestica, broj 4794/19, od 28. 01. 2020. godine proizilazi da ne prisustvo karakterističnih GSR čestica na šakama D.M. i J.S., ukazuje da se ne može pretpostaviti mogućnost da su isti bili povezani sa procesom opaljenja iz vatrenog oružja.

Iz izvještaja o balističkom vještačenju broj 4790/19, od 27. 01. 2020. godine proizilazi da su dostavljene lovačke puške funkcionalne. Iz dostavljene puške „L.F.i“ je pucano nakon čega cijevi nijesu očišćene. Cijevi dostavljene lovačke puške „Crvena zastava“ su slabo očišćene. Dostavljena čaura je ispaljena iz lovačke puške marke „Franchi“. Dostavljena sačmena zrna odgovaraju sačmenom punjenju koje se nalazilo u spornoj čauri. Komparacijom čaura ispaljenih iz dostavljenog oružja sa čaurama iz zbirke po NN počinocima, koje posjeduju u FC nijesu nađene podudarne karakteristike.

Iz dopune nalaza i mišljenja, od 02. marta 2020. godine, proizilazi da je pregledom dostavljenog lovačkog metka sa istim karakteristikama kao što je ispisano na spornoj čauri utvrđeno da sačmeno punjenje ima 12 kuglica, čija je ukupna masa oko 30 grama, a pojedinačno sačmeno zrno je mase oko 2,50 g.

Iz izvještaja Forenzičkog centra o trasološkom vještačenju, broj 4793/19 od 31. 01. 2020. godine proizilazi da mehanička oštećenja koja su konstatovana na garderobi J.S., osim isključenih, koja su posljedica nošenja i kačenja o oštri predmet, su karakteristična za oštećenja koja nastaju dejstvom manjeg metalnog predmeta koje je posjedovalo veću kinetičku energiju. Ista su mogla nastati prolaskom metalnih kuglica ispaljenih iz patrona lovačke puške.

Iz obdukcionog zapisnika sa nalazom i mišljenje vještaka specijaliste za sudsku medicinu dr N.R., broj S br. 237/2019 od 22. 12. 2019. godine, proizilazi da je smrt kod pok.S.J. nastupila nasilno, usled razorenja mozga, duž kanala strijelne rane, ustrelina glave i krvarenja iz rascjepa desnog plućnog krila i raskidanih krvnih sudova duž kanala strijelne rane, ustrelina grudnog koša i prostrelina desne butine - koje su sve nanešene projektilima ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja - lovačke puške iz daljine. Rana u lijevoj polovini tjemenog predjela ulazna je rana, ustrelina glave koja se kanalom nastavlja, lomeći lijevu tjemenu kost, razara tkivo velikog i malog mozga i završava prelomom u predjelu desne polovine srednje lobanjske jame, gdje je ustanovljen metalni sivkasti projektil (dramlija). Smjer kanala rane je odozgo, strmo nadolje, slijeva udesno, od naprijed unazad. Rana u desnom potključnom predjelu, ulazna je rana ustrelina grudnog koša, koja se kanalom nastavlja ka grudnoj duplji, kroz drugi međurebarni prostor sa desne strane, razara tkivo desnog plućnog krila, desnu kupolu prečage, jetru i meka tkiva desne polovine za trbušnog predjela, gdje je potkožno u desnoj polovini slabinskog predjela ustanovljen metalni sivkasti projektil (dramlija). Smjer kanala rane je odozgo, strmo nadolje, sdesna ulijevo od naprijed unazad. Rana u predjelu srednje trećine prednje strane desne butine, ulazna je rana, prostrelina desne butine, koja se kanalom nastavlja kroz meka tkiva desne butine i završava izlaznom ranom u predjelu granice donje i srednje trećine spoljašnje strane desne butine, te je u džepu pantalona ustanovljen metalni sivkasti projektil (dramlija), smjer kanala rane je odozgo nadolje, slijeva udesno od naprijed unazad. U predjelu spoljašnjeg i unutrašnjeg zida desne pazušne jame (gornje trećine desne nadlaktice i desne bočne strane grudnog koša). Na oko 142 cm iznad ravni tabana, koža je na dva mjesta u istom nivou olučasto lišena natkožice, ogoljela kožica suva, čvrsta, mrko crvenkasta, a koje povrede predstavljaju strijelna okružuća nastala tangencijalnim dejstvom projektila ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja - lovačke puške iz daljine. Smjer strijelnih okružuća je od naprijed unazad, odozgo lako nadolje u poprečnoj ravni. Povrede u vidu krvnih modrikastih podliva u promjeru oko 3x3 cm u predjelu srednje trećine prednje strane lijeve potkoljenice su posledica dejstva tupine mehaničke sile i isti je mogao nastati usled pada i udara u tvrdu podlogu. U vrijeme umiranja postojalo je stanje alkoholisanosti - pripito stanje u koncentraciji od 0,778 promila alkohola.

Iz nalaza i mišljenja vještaka specijaliste sudske medicine dr N.R., od 26. 02. 2020. godine proizilazi da je J. S. u predmetnom događaju zadobio 5 strijelnih rana i to: strijelnu- ustrelinu glave, čiji je smjer kanala odozgo strmo nadolje, slijeva udesno, strijelnu ranu, ustrelinu grudnog koša čiji je smjer kanala odozgo strmo nadolje, sdesna ulijevo od naprijed unazad, i strijelnu ranu - prostrelinu desne butine, čiji je smjer kanala odozgo nadolje, slijeva udesno od naprijed unazad. Dva strijelna okrznuća u predjelu desne pazušne jame čiji je smjer od naprijed unazad, odozgo lako nadolje u poprečnoj ravni.

Imajući u vidu smjerove kanala rana, njihovu lokalizaciju na tijelu i međusobni položaj, nesumnjivo je S. J. bio prednjom stranom svoga tijela okrenut ustima cijevi vatrenog oružja, u povijenom položaju, glavnom i trupom savijenim nadolje. Taj položaj u trenutku zadobijanja povreda može odgovarati nekom od uobičajenih položaja u kojim se može naći osoba u lovu - šunjajući se, sakrivajući se i slično. U takvom položaju tijela, ulazne rane svih strijelnih rana i strijelna okrznuća mogu da se rasporede u krugu prečnika oko 20 cm, čime se može odrediti daljina pucanja balističkim vještačenjem. Izgled terena na licu mjesta prikazan na fotografijama govori u prilog otežane vidljivosti zbog visokog rastinja i gustine šume. Izgled ulaznih rana strijelnih rana i ostala vještačenja nesumnjivo govore u prilog da se radi o ispaljivanju projektila iz daljine, tako da se prisustvo barutnih čestica na garderobi pok.S.J. ne može dovesti u vezu sa prenosom tih čestica putem neposrednog opaljivanja projektila.

Iz nalaza i mišljenja vještaka za telekomunikacije S.Š., od 31. 12. 2019. godine proizilazi da je pregledom listinga ustanovila koji su brojevi za IMEI358358102500000 i radi se o broju telefona 069-....., IMEI358359102500000 i radi se o broju telefona 068-..... Međusobne komunikacije putem razgovora i SMS poruka brojeva 068-....., 068-..... i 069-..... sa brojevima 069-..... i 068-..... za period od 01.12.2019.godine do 09.12.2019.godine, prikazani su u obrađenim listinzima i to:

međusobnih komunikacija broja 068-..... sa brojevima 069-..... i 068-....., bilo je pedesetijedna od toga sa brojem 069-....., tridesetpet, šest puta je 069-..... pozivao 069-....., dok je 069-..... pozivao 068-....., dvadesetdevetputa, a sa brojem 068-..... bilo je šesnaest, petnaest puta je 068-..... pozivao 068-..... dok je 068-..... pozivao 068-..... jednom. Međusobnih komunikacija broja 068-..... sa brojevima 069-..... i 068-....., bilo je dvadesetjedna, sve su bile između brojeva 068-..... i 069-....., trinaest puta je 068-..... pozivao 069-....., dok je 069-....., pozivao 068-..... osam puta. Međusobnih komunikacija između 068-..... i 068-....., nije bilo. Međusobnih komunikacija broja 069-..... sa brojevima 069-..... i 068-....., nije bilo, a takođe broj 069-....., 08.12.2019.godine, nije imao komunikacija na listingu i zadnje su bile 07.12.2019.godine.

Iz izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde CG - Osnovnog suda u Bijelom Polju, broj KE 95/2020 od 10. marta 2020. godine, na ime okrivljenog M.D. proizilazi da je isti neosuđivan.

Imajući u vidu sadržinu izvedenih dokaza, sud nalazi da je na nesumnjiv način utvrđeno da je okrivljeni M.D. dana, 08.12.2019.godine, oko 14:00 h, u šumi u mjestu G., Opština B.P., svjestan da svojom radnjom može izvršiti krivično djelo, ali je olako držao da do toga neće doći, iz nehata lišio života oštećenog S.J., na način što ga je prilikom lova divljači, iz lovačke puške marke "Franchi", kalibra ...mm, fabričkog broja, sa udaljenosti od oko 20 m, ispalio jedan projektil u pravcu gustog rastinja i visoke paprati koje se pomjeralo zbog čega je bio u uvjerenju da se iza istog nalazi divlja svinja, a da se sa dovoljnom pažnjom nije uvjerio u to,

iako se u lovu nalazio zajedno sa oštećenim, koji projektil je pogodio oštećenog koji se nalazio u rastinju u momentu kada je bio u povijenom položaju, glavom i trupom savijenim nadolje, kojom prilikom mu je nanio teške tjelesne povrede opasne po život u vidu strijelne rane - ustreline glave, čiji je smjer kanala odozgo strmo nadolje s lijeva u desno, od naprijed unazad, strijelne rane ustreline grudnog koša, čiji je smjer kanala odozgo strmo nadolje s desna ulijevo od naprijed unazad, strijelnu ranu - prostrelinu desne butine čiji je smjer kanala odozgo nadolje s lijeva u desno od naprijed unazad i dva strijelna okrznuća u predjelu desne pazušne jame, usled kojih povreda je kod oštećenog nastupila smrt, kojim radnjama je ostvario sva bitna obilježja krivičnog djela nehatno lišenje života iz čl.148 KZ.

Nesporno je da je dana 08.12.2019.godine, više lica pošlo u lov, pri čemu su se u jednoj grupi nalazili D. Š., J. Š., B. Š., Predrag D., N. D., D. S. i D. V., u drugoj grupi su bili M.D., sada pok.S. J. i B.S., koji im se naknadno priključio, koji nije imao pušku, već je sa njima pošao isključivo radi druženja, te braća N. P. i M. P., koji su takođe toga jutra krenuli u lov. Dalje je nesporno da su okrivljeni M.D. i sada pok.S. J. odlučili bili da završe lov i nakon toga pošli u kuću pok.J.a u selu O., gdje su doručkovali, popili kafu i po nekoliko rakija i zadržali se oko sat vremena, nakon čega su imali namjeru da se vrate kućama u B.P.. Pošto je okrivljenom bilo poznato da u lov idu Š., pozvao je Š. J. da ga pita da li su lovu i ako jesu gdje, jer poznato mu je da oni u lov idu uglavnom prema G. i L.. Poslije izvjesnog vremena i pok.S. je pozvao D. da ga pita ima li kakav trag i Š. D. mu je rekao da se čuje pas i da bi trebalo da je tu negdje i divlja svinja. Nakon toga su odlučili da ne idu kući, već da ponovo krenu u lov. Dalje je nesporno i da su braća P. M. i N. završili lov prije 12:00 h, a da ih je oko 13:00 h pozvao D. Š. i kazao da je pronađena divlja svinja i pozvao ih da odu tamo. Tom prilikom D. Š. mu je rekao da se oni nalaze u mjestu G., a da oni ostanu u Jabučnu, u šumi Rekovina i tu da čekaju. Dakle, iako nijesu prethodno navedeni organizovano i zajedno krenuli u lov, već su bili u posebnim grupama, nakon što je pronađen trag od divlje svinje preko mobilnih telefona su se organizovali i svi su krenuli u lov na istom terenu. Sve ovo prethodno proizilazi, kako iz odbrane okrivljenog M.D. tako i iz svjedočkih iskaza Š. D., Š. J., Š.D., D.N., P.N., P.M., B.N., B.S. i V. D..

Dalje je nesporno da je kritičnog dana došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane okrivljenog M.D., koji je bio u posjedu funkcionalne lovačke puške, marke "F....", kalibra ... mm, fabričkog br....., čije je oduzimanje konstatovano potvrdom UP policije CB B.Polje o privremenom oduzimanju predmeta, dok je ispravnost oružja ustanovljena balističkim vještačenjem broj 4790/19, od 27. 01. 2020. godine. Da je okrivljeni zaista upotrijebio to oružje, proizilazi iz jasnog, potpunog i nedvosmilnog priznanja okrivljenog M.D., koje je potvrđeno kako iskazima prethodno navedenih svjedoka, tako i materijalnim dokazima, prije svih trasološkim vještačenjem i vještačenjem prisustva barutnih čestica iz kojih proizilazi da je na jakni sa kapuljačom vlasništvo S.J. dokazano prisustvo barutnih čestica, te da su mehanička oštećenja koja su konstatovana na garderobi S.J. karakteristična za oštećenja koja nastaju dejstvom manjeg metalnog predmeta koje je posjedovao veću kinetičnu energiju i ista su mogla nastati prolaskom metalnih kuglica ispaljenih iz patrona lovačke puške. Dakle, nesporno je da je okrivljeni kritične prilike upotrijebio lovačku pušku i pored činjenice da na njegovim šakama nijesu pronađene karakteristične GSR čestice, a što je utvrđeno vještačenjem "prisustva GSR čestica". Takođe, nesporno je i da je iz vatrenog oružja pogođen S. J., obzirom da, shodno rezultatima balističkih vještačenja, jasno proizilazi da oštećenja na odjeći pok.S.a odgovaraju dejstvu projektila iz vatrenog oružja, te da je od zadobijenih povreda S. J. preminuo. Sve prethodno navedeno u skladu je sa konstatacijama Zapisnika o uviđaju Ktr.br.531/19 od 08.12.2019.godine, te sa sadržinom skice lica mjesta i fotodokumentacijom, a povrede koje je zadobio S. J. kritične prilike i koje su dovele do smrtog ishoda, sud je utvrdio na osnovu nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine dr N.R. i

obdukcionog zapisnika istog vještaka. Za ukazati je da je sud sva prethodno navedena vještačenja, prihvatio u potpunosti kao stručna i objektivna, data u svemu po pravilima nauke i struke.

Okrivljeni M.D. je po sopstvenom priznanju vidio da se sa druge strane puta pomjera gusto rastinje na udaljenosti oko 20-tak metara od njega i zapazio je da se nešto tamno crno pomjerilo. Kako je mislio da je to vepar - divlja svinja, podigao je pušku, uperio u tom pravcu i ispalio metak. Međutim, okrivljeni je kao lovac sa dugogodišnjim iskustvom, što i sam ne spori, morao znati da kada se lov vrši nedeljom u vrijeme lovnog sezone ne postoji obaveza prethodnog prijavljivanja, što znači da se lovci toga dana neorganizovano i samostalno kreću, jer nije unaprijed precizirano - organizovano u kome će reonu koja grupa lovaca da lovi. Pri tom, okrivljeni ne spori da je toga jutra sreo dva lovca sa puškama i kerovima koji su mu bili nepoznati. Okrivljenom je bilo poznato i da se u njegovoj blizini nalazi pok. J. S., obzirom da mu je sam pok.S. u telefonskom razgovoru rekao da se pomjeri sa mjesta na kojem je bio na "čekalici" i krene u pravcu u kojem je on otišao, a nakon toga kada je bio na raskrsnici, pok.S. mu objasnio da krene desno. Nadalje, okrivljenom je bilo poznato i da se na tom terenu nalazi grupa lovaca u kojoj su bili braća Š. i ostali, sa kojim su se čuli mobilnim telefonom i organizovali lov na divlju svinju. Ovo jasno znači da je okrivljeni bio dužan i mogao je biti svjestan da postoji mogućnost da je vegetacijom zaklonjena, ne divlja životinja, već neko od lovaca sa čijim kretanjem nije bio prethodno upoznat, odnosno da se u rastinju nalazi upravo pokojni S. J. koji ga je usmjeravao i govorio mu kuda da ide, budući da okrivljeni nije bio, niti je mogao biti apsolutno siguran da drugih lovaca na tom lokalitetu nema. Na pojačan oprez okrivljenog su upućivala i njegova lična svojstva, jer kako je već rečeno, isti je dugogodišnji lovac i u lov ide od kako se zna sa pok.S. J. i to je duže od 20 godina. Takođe, na pojačan oprez okrivljenog su morale upućivati i karakteristike samog lovnog dana, obzirom da je bila nedjelja i da je lovnog sezone bila u toku. Nadalje, okrivljeni nakon što je vidio da se pomjera rastinje i nakon što je zapazio da se nešto tamno crno pomjerilo nije se povlačio nazad, kako bi povećao distancu između sebe i toga što čuje odnosno vidi u grmlju, odnosno ukoliko je mislio da se nalazi na bezbjednoj udaljenosti nije nanišanio i čekao, čime bi omogućio da se najprije uvjeri šta će to iz rastinja izaći, što sve ukazuje na zaključak da isti nije pokazivao adekvatnu pažnju primjerenu svojim ličnim okolnostima i okolnostima situacije.

Kako je očigledno da okrivljeni nije bio svjestan da svojom radnjom može počiniti krivično djelo iako je, kako je već navedeno, obzirom na svoja lična svojstva i okolnosti situacije bio dužan i mogao biti svjestan te mogućnosti, to je jasno da je djelovao sa nehatom.

Sud je cijenio i ostale izvedene dokaze pa je našao da su bez značaja za rješavanje ove pravne stvari.

Prilikom odlučivanja o kazni, sud je okrivljenom u smislu čl.42 KZ CG kao olakšavajuće okolnosti cijenio njegovu porodičnost – isti je oženjen i otac dvoje djece, ispoljeno kajanje i priznanje izvršenja krivičnog djela, činjenicu da se oštećena porodica nije pridružila krivičnom gonjenju, te njegovu raniju neosuđivanost utvrđenu iz izvoda iz kaznene evidencije dok otežavajućih okolnosti nije našao, pa je u konačnom istoga osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, kojom će se kaznom ostvariti svrha kažnjavanja iz čl.32 KZ CG u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz čl.4 st.2 KZ.

Sud je shodno čl.75 st.2 KZ CG okrivljenom izrekao mjeru bezbjednosti oduzimanja predmeta - lovačke puške marke "F...", kalibramm, fabričkog broja, budući da se radilo o predmetu koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela.

Sud je okrivljenog shodno čl.229 i čl.229 ZKP-a obavezao na plaćanje troškova krivičnog postupka u iznosu od 2.605,00 eura, od čega je iznos od 566,50 €, isplaćen vještaku sudske medicine dr N.R., iznos od 99,00 € vještaku za telekomunikacije S.Š., a iznos od 1.890,00 € braniocu okrivljenog po službenoj dužnosti, advokatu K.D. iz B.P.. Okrivljeni je obavezan i na plaćanje paušala u iznosu od 50,00 eura, koji iznos je srazmjeran složenosti i trajanju krivičnog postupka kao i imovnom stanju okrivljenog.

Iz iznijetih razloga a na osnovu čl. 374 ZKP-a odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U BIJELOM POLJU

Dana 10. 09. 2020. godine,

ZAPISNIČAR, S U D I J A,

Draginja Bošković s.r. Radomir Kljajević, s.r.